



# Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro  
N° **27** Deliberazioni  
**16.10.2025**

**OGGETTO: Vertenza Vatrano Assunta + Vatrano Leonardo Rocco c/Comune di Squillace. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) d.lgs. 267/2000.**

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **16** Del mese di **Ottobre**  
Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:

| N° | Cognome        | Nome       | Carica      | Presente |
|----|----------------|------------|-------------|----------|
| 1  | ZOFREA         | Vincenzo   | Sindaco     | SI       |
| 2  | CRISTOFARO     | Tommaso    | Consigliere | SI       |
| 3  | BERTOLOTTI     | Gerardo    | Consigliere | SI       |
| 4  | FACCILOLO      | Domenico   | Consigliere | SI       |
| 5  | PANAIA         | Claudio    | Consigliere | SI       |
| 6  | CARISTO        | Francesca  | Consigliere | SI       |
| 7  | MELLACE        | Natascia   | Consigliere | SI       |
| 8  | LIOI           | Daniela    | Consigliere | SI       |
| 9  | VALLONE        | Luigi      | Consigliere | NO       |
| 10 | MUNGO          | Anna Maria | Consigliere | SI       |
| 11 | OCCHIONOR ELLI | Luca       | Consigliere | SI       |
| 12 | MUCCARI        | Pasquale   | Consigliere | SI       |
| 13 | CARABETTA      | Stefano    | Consigliere | NO       |

Assiste il Segretario Com.le

D.ssa Giuseppina Ferrucci

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso:**

*che con Sentenza n. 1934/2019, il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4030 del Ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno 2011, pendente tra Ferraina Italia, Vatrano Assunta e Vatrano Leonardo Rocco, contro il Comune di Squillace, avente ad oggetto: ripristino stato dei luoghi e risarcimento danni, condanna il Comune di Squillace al pagamento in favore della parte attrice, delle spese di giudizio che liquida nella somma di Euro 4.430,00, di cui Euro 458,00 per esborsi ed Euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge; pone le spese relative alla ctu, nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico del Comune di Squillace, per un importo complessivo di Euro 8.142,13;*

*che il Comune di Squillace, proponeva atto di appello avverso la citata Sentenza n. 1934/2019;*

*che la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Squillace, condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati, che liquida in Euro 3.308,00, oltre gli accessori di legge, per un importo complessivo di Euro 3.956,37;*

*che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Assunta Vatrano e Leonardo Rocco Vatrano contro il Comune di Squillace, per l'ottemperanza alla Sentenza n. 643 del 30 maggio 2023 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, condanna il Comune di Squillace al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio che liquida in Euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15% nonché oltre IVA e CPA come per legge, per un importo complessivo di Euro 3.711,00;*

*che pertanto il Comune di Squillace è tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 15.809,50;*

### **Visto:**

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*

- Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Considerato che:**

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

**Considerato altresì** che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

**Visto** l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

**Verificato** che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), del d.lgs. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;

- *mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'art. 193, comma 3, del d.lgs. 267/2000:*
  - a) *di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei muti e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;*
  - b) *dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;*
  - c) *mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:*
    - *Debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;*
    - *Debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001;*

***Analizzate** le risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare il debito fuori bilancio mediante imputazione sul cap 860000 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – esercizio 2025;*

***Rilevato** che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;*

***Preso atto** dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

***VISTO** il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;*

*Con voti favorevoli n. 10, astenuto n. 1 (consigliere comunale: Pasquale Muccari)*

## **D E L I B E R A**

1. *di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze esecutive dettagliate in premessa, per l'importo complessivo di Euro 15.809,50;*
2. *di provvedere al finanziamento del predetto debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di Euro 15.809,50 mediante imputazione sul cap. 860000 del bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025;*
3. *Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

*Con successiva ed identica votazione*

***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

Delibera n. 27

IL PRESIDENTE

( f.to Claudio Panaia )

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

\_\_\_\_\_

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

( f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci

---

---